

특정감사

감 사 보 고 서

- 수도권 임대주택 운영실태 특정감사 -

2025. 5.



공무원연금공단 감사실



목 차



I . 실시감사 개요	1
1. 감사배경	
2. 기본방향 및 중점사항	
3. 감사실시 과정	
4. 감사결과 처리	
II . 감사대상 임대주택 현황	2
III . 감사결과	4
1. 총 평	
2. 지적사항 총괄	
3. 분야별 지적사항 [요약]	
4. 지적사항에 대한 처리기준	
IV . 감사결과 처분요구 일람표	15
V . 감사결과 처분요구서	16

I. 실지감사 개요

1. 감사배경

공단 「감사규정」 제4조제3항과 “20〇〇년 감사업무 계획 변경” (감사실-〇〇〇호, '〇〇. 〇. 〇.)에 따라 실시한 특정감사로서 임대주택의 입·퇴거 관리 및 시설보수 업무를 중심으로 지방 임대주택 운영 전반에 대한 실태를 점검하였다.

2. 기본방향 및 중점사항

이번 감사에서는 수도권 임대주택의 운영 및 수도권 임대주택 관련 민원발생과 관련하여 고객만족도 및 경영효율성 제고 측면에서 업무 프로세스와 시스템 개선 위주로 감사를 추진하면서, 입·퇴거 관리 등 임대주택의 운영과 시설 및 안전관리의 적정성 등에 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 〇명의 감사인력을 투입하여 실지감사에 필요한 기초자료를 수집하기 위해 20〇〇. 〇. 〇〇.부터 〇. 〇.까지 〇〇일간의 예비조사와 20〇〇. 〇. 〇.부터 〇. 〇〇.까지 〇〇일간 실지감사를 실시하였다.

※ 감사일수(〇〇일) : 〇〇일×〇명, 〇일×〇명(준감사인 〇일×〇명, 외부 감사인 〇일×〇명 제외)

4. 감사결과 처리

감사결과 시정·개선·권고·통보·현지조치 등이 필요한 사항은 업무처리 내용 및 경위를 확인한 후에 확인서 및 질문서를 청구하였고, 모든 지적사항에 대하여 〇〇〇 및 각 지부 담당자가 참석한 가운데 감사마감회의(20〇〇. 〇. 〇〇.)를 통하여 의견을 수렴하였으며, 내부검토 및 감사결과심의회의 심의를 거쳐 감사 결과를 확정할 예정이다.

Ⅱ. 감사대상 임대주택 현황 (2025. 2월 말 기준)

1. 수도권 임대주택 담당자 현황

(단위 : 명)

구 분	총 인원	임대주택 관련 업무 직원 현황				
		합계	1급	2급	3급	4급 이하
●●●●●	○	○	○	○	○	○
□□□□□□	○○	○	○	○	○	○
합 계	○○	○	○	○	○	○○

2. 수도권 임대주택 주요 현황

□ 임대주택 운영현황

(단위 : 단지, 세대)

구 분	집단화단지			분산단지			합 계	
	단지	평형	세대수	단지	평형	세대수	단지	세대수
●●●●●	○	○,○○,○○,○○	○,○○○	○	-	○,○○○	○	○,○○○
□□□□□□	○	○,○○,○○,○○	○,○○○	○	○,○○,○○,○○ ○,○○,○○,○○	○,○○○	○	○,○○○
합 계	○○	-	○,○○○	○○	-	○,○○○	○○	○,○○○

□ 집단화 단지 내 상가 및 어린이집 현황

구 분	단지명	세대수	상 가			어린이집			
			운영중	공실	계	명칭	면적(m')	운영방법	계약금액(천원) [보증금/임대료]
●●	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @ 어린이집 운영('○○~)	
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @ 어린이집 운영('○○~)	
□□□□	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○
	@ @ @ @	○,○○○	○	○	○	@ @ @ @	○,○○○	@ @	○○○○/○○○

구 분	단지명	세대수	상 가			어린이집			
			운영중	공실	계	명칭	면적(㎡)	운영방법	계약금액(천원) [보증금/임대료]
□□□□	@ @ @ @	Q,000	○	○	○	@ @ @ @	Q,000	@ @	00,000/Q,000
	@ @ @ @	Q,000	○	○	○	@ @ @ @	Q,000	@ @	00,000/Q,000
합 계	○○개 단지	Q,000	○	○	○	-	Q,000	-	-

□ 집단화 단지 특별수선충당금¹⁾ 적립 및 사용 현황

구 분	단지명	세대수	적립개시	적립액 (천원) (‘25. 02. 28. 기준)	집행누계	
					집행금액	건수
●●●●	@ @ @ @	Q,000	(비대상)	-	-	-
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	○
□□□□ 지부	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
	@ @ @ @	Q,000	’00.00	Q,000,000	000,000	00
합 계	00개 단지	Q,000	-	00,000,000	Q,000,000	000

1) 특별수선충당금 : 300세대 이상의 공동주택의 경우 「공동주택 특별법」제50조의4 및 같은법 시행령 제57조에 따라 사용검사일로부터 1년이 지난날이 속하는 달부터 매달 표준건축비의 4/10,000을 금융기관에 예치하고 해당 비용을 공용부위 시설 보수 또는 설치 등에 사용

Ⅲ. 감사결과

1. 총 평

수도권 임대주택 운영실태 특정감사는 「공공감사에 관한 법률」과 감사원 규칙 「공공감사기준」에 따라 시행하였으며, 우리 공단 「감사규정」에 의거하여 감사 결과를 보고하고, 이에 따라 조치하고자 한다.

금번 특정감사에서 수도권 임대주택 운영과 관련한 중대한 오류 사항이 발견 되지는 않았으나, 관련 법률 및 규정 미준수 등 일부 문제점이 확인되었다.

임대주택 입퇴거와 관련하여 확인된 사항을 먼저 살펴보면, 「주택사업운영규정」 제27조에 따르면 세대원 전원의 주택소유여부와 임대주택 수혜여부에 따라 입주자 선정 순위를 결정하고, 동일 순위 신청자들 사이에 경쟁이 있는 경우에는 “가점제 적용기준”에 따라 입주 순위를 정하여야 한다. 이 때, 전국 무주택기간의 점수는 무주택기간 적용기준에 따라 입주신청자와 그 배우자를 대상으로 주택소유여부 등을 확인하여 기간을 산정하고, 무주택기간 점수를 가점하여야 함에도, □□□□□□는 본인 또는 배우자가 아닌 세대원을 기준으로 무주택기간을 잘못 산정하여 입주대기자 순위를 잘못 적용한 사실이 확인되었다.

그리고 「공공주택특별법」 및 공단 「주택사업운영규정」에 따르면 공무원임대주택의 입주자는 세대구성원 모두가 임대주택 소재지에 주택을 소유하고 있지 않아야 하고, 재계약 시에도 세대원 전원 무주택 자격 기준을 충족하도록 하고 있으며, 공가가 있는 경우만 예외적으로 유주택자를 입주자로 선정할 수 있도록 하고 있다. 이와 관련하여 ○○○은 20○○. ○. ○○. 이전 입주한 임대주택 소재지 유주택자에 대하여 해당 단지의 공가 유무와 상관없이 재계약이 가능하도록 하고 있을 뿐만 아니라, 「주택사업운영규정」 개정(‘○○. ○. ○.시행)으로 유주택자의 자녀가 성년이 될 때까지 재계약할 수 있게 함으로써 무주택자의 입주 기회를 제한할 가능성을 더욱 높인 사실이 확인되었다.

임대주택 시설관리 및 운영 관련 사항을 확인한 결과, 기획재정부 「(계약예규) 정부

입찰·계약 집행기준」 제92조 내지 제94조에 따라 공단은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 보험료 납부여부를 최종 확인하여 입찰공고 등에 고지된 국민건강 보험료 등의 범위 내에서 정산하여야 하나, 증빙서류가 부실함에도 계약상대자에게 〇〇,〇〇〇〇〇〇원을 많이 지급하였다.

또한, 국토교통부 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 제5조 및 제10조(정산)에 따라 환경오염방지사설의 주목적이 공사현장 운영, 공사의 원활한 수행, 근로자의 안전 및 보건 등을 위한 경우에는 환경관리비가 아닌 주목적에 적합한 항목으로 계상하여 정산하여야 함에도 단순 현장청소, 현장보양 혹은 증빙 서류가 미제출된 건에 대해서 환경보전비로 지급하여 계약상대자에게 〇,〇〇〇,〇〇〇원을 많이 지급한 사실이 확인되었다.

뿐만 아니라, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 건설 공사 등의 산업안전보건관리비는 안전장구 구입 등 근로자 산업재해 예방을 위해 서만 사용하도록 하고 있으며, 준공검사 시 사용기준에 부합하게 집행한 경우 해당금액을 계약상대자에게 지급하여야 함에도 부실한 자료를 바탕으로 정산하여 계약상대자에게 〇,〇〇〇,〇〇〇원이 많이 지급한 사실이 확인되었다.

그리고 「공동주택관리법」 시행규칙의 일부개정(〇〇.〇〇.〇〇. 시행)으로 장기수선 계획 수립대상 시설이 새롭게 추가되는 등 장기수선계획의 수립기준이 변경되었음에도, 〇〇〇은 공단 「주택사업운영규칙」에 이를 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

아울러, □□□□□□에서 관리하고 있는 ●●●● 상록아파트에서 진행 중인 ‘지하주차장 바닥 도장공사’ (시공사의 〇~〇〇년차 하자종결합의 사항 이행) 현장 점검 결과, 「교통안전법」 제57조의3 및 같은 법 시행규칙 제31조의7에 따른 「단지 내 도로 교통안전시설의 설치·관리기준」에 따른 보행자 안전확보를 위한 계획이 반영되어 있지 않은 사실이 확인되었다.

끝으로, 공단(〇〇〇 및 각 지부)은 이번 특정감사에서 지적된 내용에 대하여 적극적인 업무수행을 통해 효율적·효과적으로 업무를 추진하고 각종 위험에 대비할 필요가 있었다.

2. 지적사항 총괄

금번 감사를 통하여 시정 ○건, 개선 ○권, 권고 ○건, 통보 ○건, 현지조치 ○건, 모범사항 ○건으로 총 ○건의 행정적 조치사항이 도출되었다.

< 지적사항 총괄 >

구 분		건 수	행정상 조 치	신분상 조 치	재정상 조치		비 고
					건수	금 액 (단위 : 원)	
총 건수(A+B+C)		○	○	○	○	00,000,00	-
조치 요구 (A)	소 계	○	○	○	○	-	-
	변 상	○	○	○	○	-	-
	징 계	○	○	○	○	-	-
	시 정	○	○	○	○	00,000,00	-
	주 의	○	○	○	○	-	-
	개 선	○	○	○	○	-	-
	권 고	○	○	○	○	-	-
	통 보	○	○	○	○	-	-
현지조치(B)		○	○	○	○	0,000,00	-
모범사항(C)		○	○	○	○	-	-

3. 분야별 지적사항 [요약]

1. 임대주택 입주신청자의 가점 항목 산정 오류 : 시정요구

(업무개요)

- 공단은 □□□□지역에 공무원 임대주택 ○○개 단지 ○,○○○세대를 운영하고 있으며, □□□□□□는 임대주택 입주대기자 수시 모집공고를 통해 입주신청자를 모집하고, 입주대기자 선정기준에 따라 입주대기자를 선정하고 있다.

(판단기준)

- 「주택사업운영규정」 제27조에 따르면 세대원 전원의 주택소유여부와 임대주택 수혜여부에 따라 입주자 선정 순위를 결정하고, 동일 순위 입주신청자들 사이에 경쟁이 있는 경우에는 “가점제 적용기준”에 따라 입주 순위를 정하여야 한다.
- 이 때, 전국 무주택기간의 점수는 아래[표1]과 같은 무주택기간 적용 기준에 따라 입주신청자와 그 배우자를 대상으로 주택소유여부 등을 확인하여 기간을 산정하고, 가점제 적용기준에 따라 무주택기간 점수를 가점하여야 한다.

[표1] 무주택기간 적용 기준

구 분	내 용
대 상	입주신청자 및 그 배우자
산 정 방 법	① 입주신청자 및 그 배우자가 입주자모집공고일을 기준으로 그 이전에 계속해서 주택을 소유하지 아니한 기간을 기준으로 산정하나, 입주신청자의 무주택 기간은 만30세가 되는 날(만30세 이전에 혼인한 경우에는 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 혼인관계증명서에 혼인신고일로 등재된 날)부터 산정
	② 입주신청자 및 그 배우자가 주택을 소유한 사실이 있는 경우에는 그 주택을 처분한 후 무주택자가 된 날(두 차례 이상 주택을 소유한 사실이 있는 경우에는 최근에 무주택자가 된 날을 말함)부터 산정

(문 제 점)

- □□□□□□는 아래 [표 2]와 같이 본인 또는 배우자가 아닌 세대원을 기준으로 무주택기간을 잘못 산정하여 입주대기자 순위를 잘못 적용한 사실이 확인되었다.

[표2] 경인·강원지부 무주택기간 가점 산정 오류

공고일	단지명	모집 세대	입주 신청자	주택 처분일	오류내용 (무주택가점)	변경 입주순번
○○○○.○○.○○.	@ @ @ @ @ @ @ @ @	○	○○○	○○○○.○○.○○.	○○년 ○개월(○○점) → ○년 ○개월(○점)	○번 → ○번

※ 자료 : 입주대기자 선정 관련 심사자료 재구성

(조치할 사항) 잘못 적용한 입주대기자 순위 조정 등 조치 (시정)

2. 건설공사 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 : 시정요구

(업무개요)

- 공단은 ○○지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, □□□□□□는 관할 임대주택 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

(판단기준)

- 기획재정부 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제92조 내지 제94조에 따라 공단은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 보험료 납부여부를 최종 확인하여 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종정산하여야 하며,
- 보험료 납부여부 확인 시에는 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입 금액으로 정산하거나, 직접노무비 대상이 되는 상용근로자에 대하여 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하는 경우에는 현장인 명부 등 발주기관이 확인한 서류로 해당 사업장에 실제 투입 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산하여야 한다.

(문 제 점)

- □□□□□□는 아래 [표1]과 같은 공사를 준공하면서 아래 [표2]와 같이 단위사업장명이 기재되지 않은 납입확인서를 근거로 계약상대자에게 국민건강보험료 등 ○○,○○○,○○○원을 과다하게 지급한 사실이 확인되었다.

[표1] □□□□□□ 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 관련 공사계약 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
@ @ @ @	@ @ @ @ @ @ @ @	○○,○○○,○○○원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.
@ @ @ @	@ @ @ @ @ @ @ @	○○,○○○,○○○원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.
@ @ @ @	@ @ @ @ @ @ @ @	○○,○○○,○○○원	'○○.○○.○○.~ '○○.○○.○○.

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

[표2] 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 세부 내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액					부가세	합 계	비 고
	국민건강 보험료	국민연금 보험료	노인장기 요양보험료	간접비	소계			
@ @ @ @	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	증빙서류 미비 (단위사업장명 미기재 등)
@ @ @ @	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	
@ @ @ @	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	
합 계	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	Q,○○Q,○○○	

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

(조치할 사항) 과다 지급한 국민건강보험료 등 ○,○○○,○○○원 환수 (시정)

3. 건설공사 환경보전비 정산 미흡 : 시정요구·현지조치

(업무개요)

- 공단은 ○○○ 지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, ●●●●와 □□□□□□는 관할 임대주택 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

(판단기준)

- 국토교통부 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」 제5조에 따라 건설현장에서는 여건에 맞게 적정 환경오염 방지시설을 설치·운영하되, 사용하고자 하는 환경오염방지시설의 주목적이 공사현장 운영, 공사의 원활한 수행, 근로자의 안전 및 보건 등을 위한 경우에는 환경관리비가 아닌 주목적에 적합한 항목으로 계상하여야 하며, 같은 지침 제10조(정산)에 따라 시공자는 환경관리비 중 간접공사비의 사용 내역에 대하여 공사 준공검사 시 발주자의 확인을 받아야 한다.

(문 제 점)

- ●●●●와 □□□□□□는 아래 [표1]과 같은 공사를 준공하면서 아래 [표2]와 같이 단순청소 또는 현장보양 비용이거나 증빙서류가 미제출됐음에도 환경보전비(환경관리비 중 간접공사비로 계상)로 ○,○○○,○○○원을 과다 지급한 사실이 확인되었다.

[표1] ●●●●, □□□□□□ 환경보전비 과다지급 관련 공사계약 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

지 부	공 사 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
●●	@@ 주차시설 증설	@ @ @ @ @ @ @ @	○,○○○,○○○	'○○.○.○○. ~ '○○.○.○○.
□□ □□	@@ 승강기 로프, 슈브 교체	@ @ @ @ @ @ @ @	○,○○○,○○○	'○○.○.○○. ~ '○○.○.○○.
	@@ 승강기 로프, 슈브 교체	@ @ @ @ @ @ @ @	○,○○○,○○○	'○○.○.○○. ~ '○○.○.○○.

※ 자료 : ●●●●, □□□□□□ 제출 자료 재구성

[표2] 환경보전비 과다지급액 산정 내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

지 부	공급가액			부가세	합 계	비 고
	환경보전비	간접비	소계			
●●	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	· 단순 청소비용(환수완료)
□□□□	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	· 현장보양 비용, 증빙 미제출
합 계	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	○,○○○	○,○○○,○○○	

※ 자료 : ●●●●, □□□□□□ 제출 자료 재구성

(조치할 사항) 과다 지급한 환경보전비(부가세 등 포함) ○○○,○○○원 환수 (시정)

※ ●●●●는 감사기간 중 잘못 집행된 금액 ○○○,○○○원 환수 완료 (현지조치)

4. 장기수선계획의 수립기준 개정사항 미반영 : 개선요구

(업무개요)

- 공단은 ○○○ 지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, 임대주택 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

(판단기준)

- 임대주택의 시설관리와 관련하여, 공단 「주택사업운영규정」 제47조(장기수선계획 등) 제1항에 따르면 공용·전용부분과 부대시설 및 복리시설의 장기수선계획은 「공공주택 특별법」에 따라 수립하도록 하고 있으며, 「공공주택 특별법」에 의하면 장기수선계획 수립기준은 「공동주택관리법」 시행규칙 제7조 [별표1]을 따르도록 하고 있다.
- 공단은 「주택사업운영규정」 제47조제3항에 따라 장기수선계획 수립대상 시설과 수선 주기 등을 「주택사업운영규칙」 제36조 [별표3]에 따로 정하고 있는데, 해당 내용은 「공공주택 특별법」에 따라 「공동주택관리법」 시행규칙 제7조 [별표1]의 장기수선계획 수립기준에 부합하여야 한다.

(문 제 점)

- 지난 '○○.○○.○○. 「공동주택관리법」 시행규칙 개정으로 인하여 아래 [표1]과 같이 대상 시설이 추가되고, 그 밖에도 일부 항목에서 수선방법이나 주기가 변경되거나 항목이 통합 되는 등 장기수선계획의 수립기준에 개정사항이 있었음에도 ○○○에서는 이를 「주택사업운영규칙」에 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

[표1] 장기수선계획 수립기준 신설 항목(「공동주택관리법」 시행규칙) 공단 반영 여부

구분	「공동주택관리법」 시행규칙 [별표1] 신설항목('○○.○○.○○. 개정)				공단 「주택사업운영규칙」
	공사종별	수선방법	수선주기(년)	수선율(%)	
옥외 부대 시설 등	12) 전기자동차의 고정형 충전기	부분수선	5	10	미반영
		전면교체	10	100	
피난 시설	1) 방화문	전면교체	15	100	미반영
	2) 옥상방화문 자동 개폐장치	부분수리	5	30	
		전면교체	15	100	

※ 자료 : 「공동주택관리법」 시행규칙 및 공단 「주택사업운영규칙」 발췌

(조치할 사항) 「공동주택관리법」 시행규칙 개정에 따른 장기수선계획의 수립 기준을 반영하여 「주택사업운영규칙」 개정 요구 (개선)

5. 단지 지하주차장 보행자 안전 확보 필요 : 권고

(업무개요)

- 공단은 ○○지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, 각 지부는 집단화 단지 시공사 하자담보책임 기한이 도래하는 경우에는 시공사와 협의하여 하자담보책임을 종결하는 절차를 이행하고 있다.
- 경인·강원지부는 수원광교 상록아파트('○○. ○월 준공) 시공사(현대건설주)의 ○~○○년차 하자담보책임 기한이 도래로 '○○.○○.○○. 하자종결합의를 완료하고, 현재 시공사인 현대건설주는 '○○.○.○○.부터 '○○.○.○.까지 합의사항 중 '지하주차장 바닥 도장공사'가 진행되고 있다.

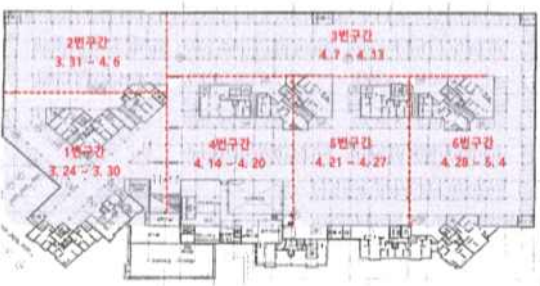
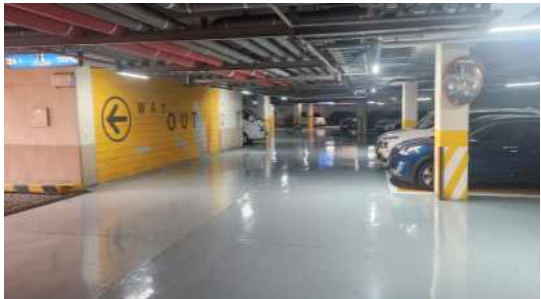
(판단기준)

- 「교통안전법」 제57조의3 및 같은 법 시행규칙 제31조의7에 따르면 공동주택 관리주체는 자동차의 안전운전 및 보행자 등의 안전을 위하여 국토교통부 「단지 내 도로 교통안전시설의 설치·관리기준」을 준수하여야 한다.
- 해당 기준 제4장 2의 라에 따르면 지하주차장 보행로와 관련해서 '주차장 면을 따라 주 진입 현관부까지 1.0~1.5m의 보행공간을 확보하거나, 보행자 동선을 표시하여 유도할 수 있다'고 권고하고 있다.

(문 제 점)

- ▲▲▲▲ 상록아파트 단지에서 진행 중인 '지하주차장 바닥 도장공사'의 시공계획 및 공사현장 등을 확인한 결과, 아래 [그림1]과 같이 지하주차장 내 보행자 동선 표시 등 보행자 안전확보를 위한 계획이 반영되어 있지 않은 사실이 확인되었다.

【그림1】 시공계획 도면 및 현장사진

시공계획 도면(보행자 동선 표시계획 없음)	공사현장 사진(보행자 동선 미표시)
	

※ 자료 : 경인·강원지부 제출자료 및 감사인 현장 촬영사진('○○.○.○.) 재구성

(조치할 사항) 단지 내 지하주차장 주 진입 현관부 주변에 적정 보행 공간을 확보하거나, 보행자 동선 표시 등 조치 필요 (권고)

6. 임대주택 소재지 내 유주택자 장기거주에 관한 사항 : 통보

(업무개요)

- 공단은 무주택공무원의 주거안정을 위하여 총 ○○개 단지, ○○,○○○세대의 임대주택을 보유하고 있고, 각 지부는 관할 지역에 소재한 임대주택을 운영하면서 매년 신규 입주자 및 기존 입주자와의 재계약·입퇴거 등의 업무를 수행하고 있으며, ○○○은 각 지부의 임대주택 운영 관련 업무에 대한 지원 및 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

(판단기준)

- 「공공주택특별법」 시행규칙 제17조의2 제3항제1호, 공단 「주택사업운영규정」 제23조제1항에 따라 공무원임대주택의 입주자는 세대구성원 모두가 임대주택 소재지에 주택을 소유하고 있지 않아야 하며, 재계약 시에도 제26조에 따라 제23조제1항에 따른 세대원 전원 무주택 자격 기준을 충족하도록 하고 있다.
- 다만, 「공공주택특별법」 시행규칙 제17조의2 제3항 제1호의 단서조항, 공단 「주택사업운영규정」 제23조 제4항에 따라 입주자를 선정하고 남은 주택이 있는 경우 즉, 공가가 있는 경우에만 예외적으로 유주택자를 입주자로 선정하도록 하고 있다.

(문 제 점)

- ○○○은 ○○○○.○○.○○. 이전 입주한 임대주택 소재지 유주택자에 대하여 법령의 취지와 달리 해당 단지의 공가 유무와 상관없이 재계약이 가능하도록 하고 있으며, 「주택사업운영규정」 개정('○○.○.○.시행)으로 유주택자의 자녀가 성년이 될 때까지 재계약을 할 수 있도록 하여 무주택자의 입주 기회를 제한할 가능성을 더욱 높인 사실이 확인되었다.

(조치할 사항) 유주택자의 공무원임대주택 계속 거주로 무주택자의 입주기회가 제한되지 않도록 관련 규정·업무지침의 개정 등을 검토 (통보)

7. 건설공사 산업안전보건관리비 정산 미흡 : 현지조치

(업무개요)

- 공단은 ○○○ 지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, ●●●●와 □□□□□□는 관할 임대주택 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

(판단기준)

- 고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 건설공사 등의 산업안전보건관리비는 안전장구 구입 등 근로자 산업재해 예방을 위해서만 사용하도록 하고 있으며, 계약담당공무원은 준공검사 시 수급인이 관련법령에 따라 사용기준에 부합하게 산업안전보건관리비를 집행한 경우 해당금액을 계약 상대방에게 지급하여야 한다.

(문제점 및 조치사항)

- ●●●●와 □□□□□□는 아래 [표1]과 같은 공사를 준공하면서 아래 [표2]와 같이 근로자의 산업재해 예방이 아니거나 증빙이 부실한 자료를 근거로 산업안전보건관리비 등 ○,○○○,○○○원을 과다 지급하였으나, 감사기간 중 환수완료하였다.

[표1] ●●●●, □□□□□□ 산업안전보건관리비 과다지급 관련 공사계약 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

지부	계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
●●	○○○○ 상록아파트 주차시설 증설공사	@ @ @ @ @ @ @ @	○○,○○○,○○○원	'○○.○○.○○ ~ '○○.○○.○○
□□□□	○○○○ 승강기 로프, 쉬브 교체공사	@ @ @ @ @ @ @ @	○○,○○○,○○○원	'○○.○○.○○ ~ '○○.○○.○○

※ 자료 : ●●●●, □□□□□□ 제출 자료 재구성

[표2] 산업안전보건관리비 과다지급액 산정 내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

지부	공급가액			부가세	합 계	비 고
	안전관리비	간접비	소계			
●●	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	· 안전용품 증빙사진 부실 · 신호수(원활한 시공 목적)
□□□□	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	· 이동식작업대(안전과 무관)
합 계	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	○○○○	○○○○○○	

※ 자료 : ●●●●, □□□□□□ 제출 자료 재구성

8. 화재 대응역량 강화로 공동주택 소방훈련 경진대회 ‘대상’ 수상 : 모범사항

(문 제 점)

○ ○○○○ 상록아파트(○○○○년 준공) 단지 내 시설은 현재 소방 기준과 차이가 있고, ○○년 이상 노후화되어 신축단지에 비해 소방안전에 취약하다는 문제가 있다. 특히, 과거 기준에 따른 구조적인 문제(스프링클러 및 방재실 미설치, 복도식 구조와 좁은 계단실에 따른 대피 제약 등)를 해결하는 것은 현실적으로 어렵다는 한계가 있었다.

(개선내용)

○ ●●●●(담당 ○급 ○○○)는 법정 의무사항이 아님에도 전 세대(○,○○○세대)에 소화기를 신규 지급(‘○○.○○.○○.)하고, 노후 방화문을 전부 교체하였다. 또한, 전기차 충전시설 주변 소화전 신설 등 변화하는 생활환경에 따른 새로운 위험 요소에 대해서도 적극 대응하였다. 아울러, 입주민과 관리사무소 중심의 정기 소방훈련(연 ○회)을 실시하고, ●●소방재난본부, 노원소방서와 연계하여 실제 상황에 대비한 장비사용, 대피 훈련을 실시하는 등 훈련의 전문성과 효과성을 극대화하기 위하여 노력하였다.

○ 이러한 다각적 노력으로 20○○년 ●●시에서 주최하는 『시민 자율주도 관계인 소방훈련 경진대회』 공동주택 부문 ○○○ 대표로 참여하여 ●●시 각 자치구 대표 공동주택 ○○개 중 ‘대상’을 수상(‘○○.○○.○○)하는 성과를 달성하였다.

(기대효과)

○ 이러한 단지 내 화재 대응 역량 강화 활동과 대외적인 우수한 평가를 통해 입주민의 고객 만족도와 공단의 이미지를 제고하고, 유사한 노후 아파트에 적용할 수 있는 모범적인 화재 대응 역량 모델을 제시하는 데 기여하였다.

4. 지적사항에 대한 처리기준

처 분	처리기한	처 분	처리기한
변 상	3개월	개 선	2개월
징 계	1개월	권 고	2개월
시 정	2개월	통 보	2개월
주 의	2개월	현지조치	즉 시

Ⅳ. 감사결과 처분요구 일람표

일련 번호	제 목	처분요구 등 종류
1	임대주택 입주신청자의 가점 항목 산정 오류 (□□□□□□)	시 정
2	건설공사 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 (□□□□□□)	시 정
3	건설공사 환경보전비 정산 미흡 (●●●●, □□□□□□)	시 정 현지조치
4	장기수선계획의 수립기준 개정사항 미반영 (○○○)	개 선
5	단지 지하주차장 보행자 안전 확보 필요 (□□□□□□)	권 고
6	임대주택 소재지 내 유주택자 장기거주에 관한 사항 (○○○)	통 보
7	건설공사 산업안전보건관리비 정산 미흡 (●●●●, □□□□□□)	현지조치
8	화재 대응역량 강화로 공동주택 소방훈련 경진대회 ‘대상’ 수상 (●●●● : 담당 ☆급 ☆☆☆)	모범사항

Ⅴ. 감사결과 처분요구서 : “별첨”

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 임대주택 입주신청자의 가점 항목 산정 오류

소 관 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공단은 공공주택특별법 제4조 제1항 제4호 및 같은법 시행령 제6조 제1항 제4호에서 규정하는 ‘공공주택사업자(통합공공임대주택)’로서 무주택공무원의 주거안정을 위하여 총 ○○개 단지, ○○,○○○세대의 임대주택을 보유하고 있고, 각 지부는 아래 [표1]과 같이 관할지역에 소재한 임대주택의 입주자 관리업무를 수행하고 있다.

그리고 각 지부에서는 “임대주택 입주대기자 수시모집공고”²⁾를 통해 입주신청자를 모집하고 입주신청자와 세대원의 주택소유여부 및 임대주택수혜여부에 따른 선정 순위³⁾ 및 전국무주택기간 가점 등 선정기준에 따라 입주신청자를 심사하여 입주대기자를 선정하고 있다.

2) 수시모집 : 임대주택 입주자 정기모집(○○○) 미달세대에 대한 입주자 모집

3) 선정순위 : 1순위(입주신청자를 포함한 세대원 전원이 전국무주택자이며 비수혜자)
2순위(입주신청자를 포함한 세대원 전원이 임대주택 소재지 무주택자이며 비수혜자)
3순위(입주신청자를 포함한 세대원 전원이 전국무주택자이며 기수혜자)
4순위(입주신청자를 포함한 세대원 전원이 임대주택 소재지 무주택자이며 기수혜자)
5순위(제5순위 : 1~4순위 이외의 자)

[표1] 지역별 임대주택 운영 및 관리 현황(2000. 0. 00. 기준)

관할지부	지 역	단지 수	보유세대 수	운영세대 수*
●●●●	○ ○	○	○○○○	○○○○
□□□□□□	○ ○	○○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
△△△△	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
▲▲▲▲	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○○
▽▽▽▽▽▽	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
▼▼▼▼▼▼	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
♠♠♠♠	○ ○	○	○○○	○○○
합 계		○○	○○,○○○	○○,○○○

* 운영세대 : 재건축·매각 중인 ○개 단지 ○,○○○세대 제외, 세대구분형·방별임대 ○○○세대 포함

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「주택사업운영규정」 제26조(입주자 선정 및 재계약)에 따르면 “임대주택 입주자는 임대주택 소재지 지부관할 구역 내의 기관근무자로 한정하여 공개모집을 통해 공단이 직접 선정한다.” 고 규정하고 있으며, 같은 규정 제27조(입주자 선정순위)에 따라 입주신청자를 포함한 세대원 전원의 주택소유여부와 임대주택 수혜여부에 따라 입주자 선정 순위를 결정하고, 동일 순위 입주신청자들 사이에 경쟁이 있는 경우에는 이사장이 따로 정하는 가점제 적용기준⁴⁾에 따라 점수가 높은 순으로 입주 순위를 정하여야 한다.

4) 가점점수 : 「주택사업운영규정」 제27조제1항에 따라 전국무주택기간(10점), 가구월평균소득(15점), 미성년 자녀(15점), 영유아자녀(15점), (예비)신혼부부(15점), 주거약자가정(10점), 한부모가정(10점), 신규 임용공무원(15점), 순직공무원 유족(2점)으로 총 9개 가점항목(107점)로 구성되어 있음

이와 관련하여, 가점 항목 중 전국 무주택기간의 점수는 입주신청자와 그 배우자를 대상으로만 주택소유여부 등을 확인하여 아래[표2]와 같이 무주택기간 적용기준에 따라 기간을 산정하고, 가점제 적용기준의 무주택기간 배점기준을 적용하여 점수를 가점하여야 한다.

[표2] 입주신청세대의 무주택기간 적용기준

구 분	내 용
대 상	입주신청자 및 그 배우자
산 정 방 법	1. <u>입주신청자 및 그 배우자가</u> 주택을 소유한 사실이 없는 경우 : 가), 나) 기간 중 긴 기간 적용 가) 모집공고일로부터 신청자가 만30세가 되는 날까지 역산 나) 만30세 전에 혼인 한 경우, 모집공고일로부터 혼인신고일까지 역산
	2. <u>입주신청자 및 그 배우자가</u> 주택을 소유했던 사실이 있는 경우 - 모집공고일로부터 신청자 및 배우자의 최근 주택 매도일까지 역산 ※배우자의 혼인 전 매도 주택은 제외
산정 기준일	「주택공급에 관한 규칙」 제23조제4항 및 제53조 적용함

※ 자료 : 「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준) 재구성

따라서, 임대주택 입주 순위를 정하는 입주 심사담당자는 전국무주택기간에 대한 가점심사 시에는 「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준)에 따라 입주신청자 및 그 배우자만을 대상으로 하고, 모집공고일 기준으로 계속해서 주택을 소유하지 않은 경우와 주택을 소유했던 경우로 나누어 무주택기간의 점수를 산정하며([별첨1] 전국무주택기간 기간별 가점제 적용기준 참고),

국토교통부의 주택소유여부 검색의뢰 결과에 따라 입주신청자 및 그 배우자가 주택을 소유한 사실이 있는 경우에는 「주택공급에 관한 규칙」 제23조 제4항에 규정된 “주택처분 기준일”⁵⁾로부터 모집공고일까지 무주택기간을 산정하여 “전국무주택기간” 가점항목의 점수를 적용하여야 한다.

5) 주택소유 또는 무주택기간의 주택처분 기준일(제1호와 제2호의 처리일자가 다른 경우 먼저 처리된 날을 기준함)
1.건물등기사항증명서(등기접수일), 2.건축물대장등본(처리일), 2의2.분양권등에 관한 계약서(부동산거래 신고 등에 관한 법률에 따라 신고된 공급계약체결일), 2의3.분양권등의 매매계약서(가.분양권등 매매후 부동산거래신고 등에 관한 법률에 따른 매매대금 완납일, 나.분양권등을 증여나 기타사유는 계약서상의 명의변경일), 3.그밖에 주택소유여부 증명서류(시장 또는 군수 등 공공기관이 인정하는 날)

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 중 20〇〇년부터 20〇〇년 사이에 시행된 □□□□□□ 공무원 임대주택 예비입주자 수시모집공고의 입주신청자 가점 등 심사·선정 내역을 점검한 결과,

〇월 공무원임대주택 예비입주자 수시모집 공고(20〇〇.〇〇.〇〇.)의 “전국무주택 기간” 가점 심사 내역 중 입주신청자 및 그 배우자가 모집공고일 이전 주택을 소유하다가 처분한 경우, 무주택기간은 주택처분일(양도일)로부터 모집공고일까지로 산정하고 가점을 적용하여야 함에도,

〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇(전용면적 〇〇.〇〇〇m²)의 입주신청자(△△△)의 무주택기간 산정을 함에 있어 입주신청자 본인 및 그 배우자 소유의 주택처분일(20〇〇. 〇〇. 〇〇.)을 기준으로 무주택기간을 〇〇년 〇개월(가점 〇〇점)로 산정하여야 함에도 세대원(직계존속) 소유의 주택 양도일(20〇〇. 〇〇. 〇〇.)로부터 모집공고일(20〇〇. 〇〇. 〇〇.)까지로 적용하여 〇년 〇개월(가점 〇점)로 잘못 산정하였다.

이에 따라, 입주신청자(△△△)의 가점심사 결과는 무주택기간 산정 대상자를 잘못 적용하여 가점이 잘못 산정되었고, 최종 심사결과, 아래 [표3]과 같이 총 가점이 〇〇점에서 〇〇점으로 확정되어, 입주대기자 입주 순번이 〇번에서 〇번으로 잘못 적용된 사실이 확인되었다.

[표3] □□□□□□ 무주택기간 가점 및 입주 순번 오류

공 고 일	단 지 명	입 주 신청자	주 택 처분일	오류 내용		입 주 순 번
				무주택 가점	최종 가점	
〇〇〇〇. 〇〇. 〇〇.	〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇	△△△	〇〇〇〇. 〇〇. 〇〇.	〇〇년 〇개월(〇〇점) → 〇년 〇개월(〇점)	〇〇점 → 〇〇점	〇번 → 〇번

※ 자료 : 입주대기자 선정 관련 심사자료 재구성

그 결과, 공무원임대주택 입주신청자의 입주심사 시 무주택기간 산정 대상자를 잘못 적용함으로써 최종 가점과 입주 순번을 잘못 산정하여 입주 심사업무에 대한 신뢰성을 훼손할 우려가 있었다.

관련부서 의견 해당 지부는 별다른 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항 이사장(□□□□□□□)께서는 □□□□□□ 공무원 임대주택 수시모집 공고(20○○.○○.○○.)의 입주신청자(△△△) 전국무주택기간 가점 등 가점 항목을 재심사하여 입주 순번을 조정하시기 바랍니다. (시정)

[별첨1] 해당 공고의 가점제 적용기준(「주택사업운영규칙」 별표10(가점제 적용기준) 재구성)

※□□□□□□ 무주택기간 산정 오류 관련 가점제 적용기준(○○○○.○○.○○. 시행)				
배점요소	배 점	배점기준	점수	비고
전국 무주택 기 간 (1)	15	무주택기간 15년 이상	15	
		무주택기간 10년 이상	12	
		무주택기간 5년 이상	8	
		무주택기간 1년 이상	4	
		무주택기간 1년 미만	2	

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구

제 목 건설공사 국민건강보험료 등 사후정산 미흡

관 계 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 ○○지역에 공무원 임대주택 집단화 단지(○개 단지 ○,○○○세대)를 운영 중이며, □□□□□□는 관할 임대주택의 노후 시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「공사계약일반조건」 제27조 및 제40조에 따르면 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당공무원에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 검사에 합격한 때에는 계약상대자의 청구 등 소정 절차에 따라 대가를 지급하도록 하고 있다.

아울러 공단은 기획재정부 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제92조 내지 제94조에 따라 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 보험료 납부여부를 최종 확인하여 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종정산하여야 하는데, 이 때는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산하거나,

직접노무비 대상이 되는 상용근로자에 대하여 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하는 경우에는 현장인 명부 등 발주기관이 확인한 서류를 바탕으로 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사기간 동안 □□□□□□에서 진행한 공무원 임대아파트 관련 공사계약의 국민건강보험료 등 사후정산 현황을 점검한 결과, 아래 [표4]의 계약 건과 관련하여 □□□□□□는 공사 준공 시 해당 사업장 단위로 기재된 납입확인서의 납입금액 등을 확인하고 정산하여야 함에도 아래[표5]와 같이 해당 단위 사업장명이 기재되지 않은 납입확인서를 바탕으로 계약상대자에게 공사대금을 정상 금액보다 〇〇,〇〇〇,〇〇〇원 많게 지급한 사실이 확인되었다.

[표4] □□□□□□ 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 관련 공사계약 현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
○○○○ 승강기 로프, 쉬브 교체공사	★★★★★★★	〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.
○○○○ 승강기 로프, 쉬브 교체공사	◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁	〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.
○○○○ 승강기 로프, 쉬브 교체공사	◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁	〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.

※ 자료 : □□□□□□ 제출자료 재구성

[표5] 국민건강보험료 등 사후정산 미흡 세부 내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액					부가세	합 계	비 고
	국민건강 보험료	국민연금 보험료	노인장기 요양보험	간접비	소계			
○○○○	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	증빙서류 미비 (단위사업장명 미기재 등)
○○○○	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	
○○○○	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	
합 계	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	

※ 자료 : □□□□□□ 제출자료 재구성

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견은 제기하지 않았고, 향후 건설
공사 준공검사 시 관련 법령에 따라 국민건강보험료 등 사후정산 항목에 대해
증빙서류 등을 명확히 확인하고 대가를 지급함으로써 향후 동일 사례가 발생하지
않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(□□□□□□□)께서는 ○○○○, ○○○○ 및 ○○○○
공무원 임대주택 승강기 로프, 쉬브교체 공사 준공대가 지급 시 정상 금액보다
많이 지급한 ○○,○○○,○○○원을 계약상대자로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)

공무원연금공단 상임감사

시 정 요 구 · 현 지 조 치

제 목 건설공사 환경보전비 정산 미흡

관 계 부 서 ●●●●, □□□□□□

조 치 부 서 ●●●●, □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 수도권 지역에 임대주택 집단화 단지 ○○곳(○,○○○세대)을 관리 및 운영하고 있으며, ●●●●와 □□□□□□는 관할 임대주택의 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설보수 공사를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「건설기술 진흥법」 제66조에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여야 하며, 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부고시 제○○○○-○○○호)」 제5조에 따라 건설현장에서는 여건에 맞게 적정 환경오염 방지시설을 설치·운영하여야 한다.

이 때, 사용하고자 하는 환경오염방지시설의 주목적이 공사현장 운영, 공사의 원활한 수행, 근로자의 안전 및 보건 등을 위한 경우에는 환경관리비가 아닌 주목적에 적합한 항목으로 계상하여야 하며, 같은 지침 제10조에 따라 환경관리비 중 간접공사비의 사용내역은 공사 준공검사 시 발주자의 확인을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점 및 조치결과

그런데, 감사기간 동안 ●●●●와 □□□□□□에서 진행한 공무원임대아파트 관련 공사의 준공현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

① ●●●●(♠♠♠♠ 주차시설 증설공사)

●●●●는 아래 [표6]의 ♠♠♠♠ 상록아파트 주차시설 증설공사 계약 건과 관련하여 환경보전비⁶⁾를 준공 정산하면서 아래 [표7]과 같이 단순 현장청소 비용을 환경보전비로 잘못 집행하여 계약상대자에게 공사대금을 정상 금액보다 〇〇〇,〇〇〇원 많게 지급한 것이 확인되었으며, 감사기간 중 계약상대자로부터 해당금액에 대한 환수 조치(20〇〇.〇〇.〇〇.)를 완료하였다. (현지조치)

[표6] ●●●● 환경보전비 과다지급 관련 공사 계약현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
♠♠♠♠ 상록아파트 주차시설 증설공사	=====	〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.

※ 자료 : ●●●● 제출자료 재구성

[표7] 환경보전비 과다지급액 산정내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액			부가세	합 계	비 고
	환경보전비	이윤 등	소계			
♠♠♠♠ 상록아파트 주차시설 증설공사	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	단순 청소비용
합 계	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	

※ 자료 : ●●●● 제출자료 재구성

② □□□□□□(♠♠♠♠, ◆◆◆◆ 승강기 로프, 쉬브 교체공사)

□□□□□□는 아래 [표8]의 ♠♠♠♠, ◆◆◆◆ 상록아파트 승강기 로프, 쉬브

6) 환경관리비 중 건설현장 주변에 입히는 환경피해를 방지할 목적으로 환경관련 법령에서 정한 기준을 준수하기 위해 환경오염 방지시설 설치 등에 소요되는 비용(해당시설 설치 및 운영에 직접 투입되는 작업비용 포함)

교체공사 계약 건과 관련하여 환경보전비를 준공정산하면서 아래 [표9]와 같이 현장 보양을 위해 사용되었거나, 증빙서류가 제출되지 않은 항목을 환경보전비로 잘못 집행하여 계약상대자에게 공사대금을 정상금액보다 〇〇〇,〇〇〇원 많게 지급한 것이 확인되었다.

[표8] □□□□□□ 환경보전비 과다지급 관련 공사 계약현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
♠♠♠♠ 상록아파트 승강기 로프, 쉬브 교체공사	♣♣♣♣♣♣♣♣	〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.
◆◆◆◆ 상록아파트 승강기 로프, 쉬브 교체공사	♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣	〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

[표9] □□□□□□ 환경보전비 과다지급액 산정내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액			부가세	합 계	비 고
	환경보전비	간접비	소계			
♠♠♠♠ 상록아파트 승강기 로프, 쉬브 교체공사	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	단순 현장보양 비용
◆◆◆◆ 상록아파트 승강기 로프, 쉬브 교체공사	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	증빙서류 미제출
합 계	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	〇〇,〇〇〇	〇〇〇,〇〇〇	

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(□□□□□□□)께서는 ♠♠♠♠♠, ◆◆◆◆ 승강기 로프, 쉬브 교체공사와 관련하여 정상금액보다 많이 지급한 〇〇〇,〇〇〇원을 계약상대자로부터 환수하시기 바랍니다. (시정)

공무원연금공단 상임감사

개 선 요 구

제 목 장기수선계획의 수립기준 개정사항 미반영

관 계 부 서 ○○○

조 치 부 서 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 수도권 지역에 임대주택 집단화 단지 ○곳(○,○○○세대)을 관리 및 운영하고 있으며, 임대주택의 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등을 위하여 각종 시설 보수공사를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

공단은 임대주택의 시설관리와 관련하여 공단 「주택사업운영규정」 제47조 (장기수선계획 등) 제1항에 따르면 공용·전용부분과 부대시설 및 복리시설의 장기수선계획은 「공공주택 특별법」에 따라 수립하도록 하고 있으며, 「공공주택 특별법」에 의하면 장기수선계획의 수립기준은 「공동주택관리법」 시행규칙 제7조 [별표1]을 따르도록 하고 있다.

공단은 「주택사업운영규정」 제47조 제3항에 따라 장기수선계획 수립대상 시설과 수선주기 등을 「주택사업운영규칙」 제36조 [별표3]에 따로 정하고 있는데, 해당 내용은 「공공주택 특별법」에 따라 「공동주택관리법」 시행규칙 제7조 [별표1]의 장기수선계획의 수립기준에 부합하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 관련 법령 및 규정 등을 검토한 결과, 지난 '〇〇.〇〇.〇〇. 「공동주택관리법」 시행규칙 개정으로 인하여 ‘전기자동차의 고정형 충전기’와 ‘방화문 등 피난시설’이 장기수선계획 수립대상 시설로 추가되어 [표10]과 같이 수선주기 등 기준이 신설되고, 그 밖에도 수선 방법이나 수선 주기가 변경되거나 항목이 통합되는 등 장기수선계획 수립기준의 개정사항이 있었음에도 〇〇〇에서는 이를 「주택사업운영규칙」에 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

[표10] 장기수선계획 수립기준 신설 항목(「공동주택관리법」 시행규칙) 공단 반영 여부

구분	「공동주택관리법」 시행규칙 [별표1] 신설항목('〇〇.〇〇.〇〇 개정)				공단 「주택사업운영규칙」
	공사종별	수선방법	수선주기(년)	수선율(%)	
옥외 부대 시설 등	12) 전기자동차의 고정형 충전기	부분수선	5	10	미반영
		전면교체	10	100	
피난 시설	1) 방화문	전면교체	15	100	미반영
	2) 옥상방화문 자동 개폐장치	부분수리	5	30	
		전면교체	15	100	

※ 자료 : 「공동주택관리법」 시행규칙 및 공단 「주택사업운영규칙」 발췌

그 결과, 임대주택 장기수선계획이 개정된 기준에 부합하지 않게 수립 및 조정될 위험을 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 관련 내용을 사전 인지하고 지부 의견 수립 등을 절차를 진행하고 있었으며, 금년 〇월 까지 관련 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(〇〇〇〇〇)께서는 「공동주택관리법」 시행규칙 개정 내용에 따라 공무원 임대주택의 장기수선계획을 수립할 수 있도록 「주택사업운영규칙」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

공무원연금공단 상임감사 권 고

제 목 단지 지하주차장 보행자 안전 확보 필요

관 계 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 수도권 지역에 임대주택 집단화 단지 ○○곳(○,○○○세대)을 운영 및 관리하고 있으며, 각 지부는 관리하고 있는 집단화 단지 시공사의 하자담보책임 기한이 도래하는 경우에는 협의 등을 통해 하자담보책임을 종결하는 절차를 이행하고 있다.

□□□□□□에서는 ◆◆◆◆ 상록아파트('○○. ○월 준공) 시공사인 ◎◎◎◎의 ○~○○년차 하자담보책임 기한이 도래함에 따라 협의를 통해 하자종결합의를 완료(○○○○.○○.○○.)하였으며, 현재 시공사인 ◎◎◎◎는 ○~○○년차 하자종결합의 사항 중 아래 [표11]의 '지하주차장 바닥 도장공사'를 20○○.○○.○○.부터 20○○.○○.○○까지 단지 내에서 진행하고 있다.

[표11] ◆◆◆◆ 상록아파트 '지하주차장 바닥 도장공사' 현황

단지	공 사 명	공 사 기 간	공 사 범 위	공 사 목 적
◆◆◆◆ 상록아파트	지하주차장 바닥 도장공사	20○○.○○.○○ ~ 20○○.○○.○○	지하주차장 전체 바닥 에폭시 도장	시공사(◎◎◎◎)의 ○~○○년차 하자종결합의 사항 이행

※ 자료 : □□□□□□ 제출자료 재구성

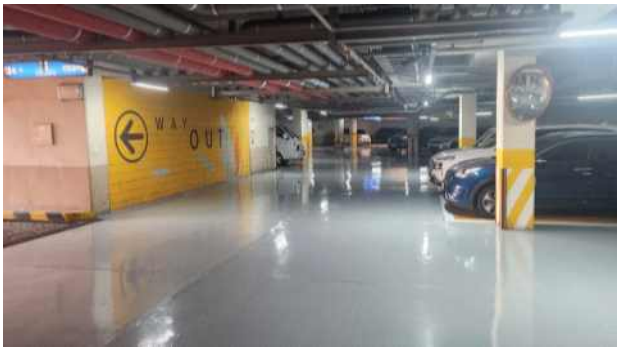
2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「교통안전법」 제57조의3 및 같은 법 시행규칙 제31조의7에 따르면 공동주택 관리주체는 자동차의 안전운전 및 보행자 등의 안전을 위하여 「단지내도로 교통 안전시설의 설치·관리기준」(국토교통부고시 제○○○○-○○호, '○○.○○.○○.)을 준수하여야 하는데, 해당 기준 ‘제4장 2의 라’에 따르면 지하주차장 보행로와 관련해서 ‘주차장 면을 따라 주 진입 현관부까지 1.0 ~ 1.5m의 보행공간을 확보 하거나, 보행자 동선을 표시하여 유도할 수 있다’고 권고하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 ◆◆◆◆ 상록아파트 단지에서 진행 중인 ‘지하주차장 바닥 도장공사’의 시공계획 및 공사현장 등을 확인한 결과, 아래 [그림1]과 같이 지하주차장 내 보행자 동선 표시 등 보행자 안전확보를 위한 계획이 반영되어 있지 않은 사실이 확인되었다.

[그림1] 시공계획 도면 및 현장사진

시공계획 도면(보행자 동선 표시계획 없음)	공사현장 사진(보행자 동선 미표시)
	

※ 자료 : □□□□□ 제출자료 및 감사인 현장 촬영사진('○○.○○.○○.) 재구성

그 결과, ◆◆◆◆ 상록아파트 단지 내의 지하주차장에서 보행자 안전이 확보 되지 않아 안전사고의 발생 가능성을 높이는 결과를 초래하였다.

관련부서 의견 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 시공사와의 협의를 통해 지하주차장 바닥공사 관련 협의 시 보행자 안전을 확보할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 이사장(□□□□□□장)께서는 ◆◆◆◆ 상록아파트의 ‘지하주차장 바닥 도장공사’와 관련하여 지하주차장 내 보행자 동선 표시 등 보행자 안전 확보를 할 수 있도록 하시기 바랍니다. (권고)

공무원연금공단 상임감사 통 보

제 목 임대주택 소재지 내 유주택자 장기거주에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○

조 치 부 서 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공단은 공공주택특별법 제4조 제1항 제4호 및 같은법시행령 제6조 제1항 제4호에서 규정하는 ‘공공주택사업자(통합공공임대주택)’로서 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 총○○개 단지,○○,○○○세대의 임대주택을 보유하고 있고, 각 지부는 아래 [표12]와 같이 관할 지역에 소재한 임대주택을 운영하면서 매년 신규 입주자 및 기존 입주자와의 재계약입퇴거 등의 업무를 수행하고 있으며, ○○○은 각 지부의 임대주택 운영 관련 업무에 대한 지원 및 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

[표12] 지역별 임대주택 운영 및 관리 현황(20○○.○○.○○. 기준)

관할지부	지 역	단지 수	보유세대 수	운영세대 수*
●●●●	○ ○	○	○○○○	○○○○
□□□□□	○ ○	○○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
△△△△	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○

관할지부	지 역	단지 수	보유세대 수	운영세대 수*
▲▲▲▲	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○○
▽▽▽▽▽▽	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○○	○○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
▼▼▼▼▼▼	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
	○ ○	○	○○○	○○○
♣♣♣♣	○ ○	○	○○○	○○○
합 계		○○	○○,○○○	○○,○○○

* 운영세대 : 재건축·매각 중인 ○개 단지 ○,○○○세대 제외, 세대구분형·방별임대 ○○○세대 포함

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

공공주택특별법 제48조는 입주자의 자격 등은 국토교통부령으로 정하도록 하고 있고, 제49조의3(재계약 거절 등) 제1항 및 같은법시행령 제47조제2항제4호는 “임차인이 공공임대주택의 임대차계약 기간 중 다른 주택을 소유하게 된 경우 공공주택사업자는 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있다”고 규정하고 있고, 같은법시행규칙 제17조의2(통합공공임대주택의입주자선정 등) 제2항은 “공공주택사업자는 제1항에 따라 입주자를 선정하고 남은 주택이 있는 경우에는 제1항에도 불구하고 입주자 자격을 일부 완화하여 입주자를 선정할 수 있다”고 규정하면서 제3항 제1호에서 통합공공임대주택을 공급하는 경우 해당 주택의 입주자자격은 “세대구성원 모두가 통합공공임대주택의 소재지에 주택을 소유하고 있지 않을 것. 다만, 입주자를 선정하고 남은 주택이 있는 경우에는 그렇지 않다”고 규정하여 임대주택 소재지 내에 세대구성원 모두가 주택을 소유하고 있지 않은 무주택자를 우선적으로 거주하게 하고, 공가가 남는 경우에만 예외적으로 입주 및 재계약을 허용하고 있다.

이에 따라, 공단의 주택사업운영규정 제23조(입주대상) 제1항 제1호는 공무원

임대주택의 입주자격을 “임대주택 소재지에 입주신청자를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 않은 자” 로 정하고, 제4항에서 “제1항에도 불구하고, 기타 임대주택 공가상태 해소 및 효율적 관리운영을 위해 필요한 경우(제4호 라목)” 에는 “입주순위, 기간 등 운영에 필요한 사항을 이사장이 따로 정할 수 있다” 고 규정하여 공단에서 유주택자에게 예외적으로 입주자격을 부여하는 목적은 임대주택 공가상태 해소임을 명확히 규정하고 있다.

또한, 제26조(입주자 선정 및 재계약)에서 재계약 절차 등을 규정하면서, 제4항은 “공단이 직접배정한 입주자의 제28조제2항부터 제5항까지 및 제11항에 따른 재계약은 공단이 승인하되, 제28조 제2항과 제3항, 제5항 및 제11항에 따른 재계약 시에는 입주자가 제23조제1항에 따른 신규 입주자의 자격을 충족하여야 한다” 고 규정하여 재계약시에도 무주택자를 우선적으로 입주하게 하는 원칙을 강조하고 있으며, 제28조(임대기간) 제4항은 “공가발생 예방 및 공가 해소를 위하여 임대기간을 조정해야 할 필요성이 있는 임대주택 단지의 입주자는 제1항(기본 2년) 및 제2항(주택임대차보호법상의 갱신요구권에 따른 2년 추가)에 따른 임대기간에 추가하여 2년 단위로 재계약할 수 있다” 고 규정하여 특정한 사유 외에 임차인의 계약기간을 연장하여 주는 경우에도 그 목적은 공가발생 예방 및 공가해소임을 명확히 하고 있다.

한편, 공단의 「임직원행동강령」 제8조(법규준수)에 따르면, 임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령과 규정을 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 하고, 제11조(고객존중)에서는 “임직원은 고객이 공단의 존립이유이자 목표라는 인식하에 항상 고객을 존중하고 고객의 입장에서 생각하며, 고객을 모든 행동의 최우선 기준으로 삼는다” 고 규정하고 있다.

따라서, 주택사업관련 제도 관리와 지부 주택사업 관련 업무를 지원 및 관리·감독하는 ○○○○은 지부의 임대주택 배정 및 계약업무 담당자가 임대주택 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고, 업무에 혼란이 없도록 규정 및 관련업무 처리기준을 법령 취지에 맞게 적정하게 정비해야 하며, 입주자 선정 및 재계약 등 고객의 주거와 관련된 중요사항에 대하여 규정에서 정하지 않은 사항에 대해서는 제반 법령 취지를 고려하여 고객의 피해가 없도록 업무처리 기준을 마련하고 개선함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단은 위 법령 및 규정에 따라 임대주택 입주자를 선정함에 있어 전국 무주택자(제1순위) 및 임대주택 소재지 무주택자(제2순위)를 우선적으로 입주토록 운영하면서 공가해소를 위해 임대주택 소재지 내에 세대원이 주택을 소유하고 있는 경우에도 입주를 허용한 입주자격 완화단지를 다음 [표13]과 같이 운영해 왔고, 감사기간 중 공단의 임대주택 소재지 내에 세대원이 주택을 소유하고 있는 입주자의 거주현황을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표13] 임대주택 소재지 내 주택 소유자가 거주 중*인 단지 현황

(20○○.○○.○○.기준)

지부명	단 지 명	지부명	단 지 명
□□□□□□	○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○	▣▣▣▣▣▣	○○○○○○
			○○○ ○○○, ○○○. ○○○
▣▣▣▣▣	○○○○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○○○○ ○○○/○○○○○○, ○○○, ○○○○○○, ○○○○○○,	▤▤▤▤▤▤	○○○○○○
		▦▦▦▦▦	○○○○○○, ○○○○○○, ○○○○○○

※ 현재 유주택자에 대한 신규입주는 허용되지 않음, ○○○ 제출자료 재구성

① 과거 공가 해소를 위해 입주한 소재지 유주택자가 추후 해당 단지 공가가 해소되고 무주택자 수요가 많은 경우에도 재계약을 통해 임대주택에 장기 거주

감사기간 중, 공단의 임대주택 입주자격 완화가 법령에서 예외를 허용한 취지에 맞게 공가해소를 위한 최소한도로 적정하게 운영되고 있는지 점검한 결과, 임대주택 관련 제도 관리와 지부의 임대주택 운영 현황을 파악하여 관련 업무를 지원 및 관리·감독하는 ○○○은 지부의 임대주택 운영이 법령을 준수하고 본연의 목적에 맞게 적정하게 관리될 수 있도록 관련 업무 처리기준을 법령 취지에 맞게 적정하게 정비해야 함에도, 아래 [표14]와 같이 임대주택 소재지 내에 주택을 소유하고 있음에도 공가해소를 위해 입주자격을 완화했던 시기에 임대주택에 입주한 임대주택 소재지 내 유주택자가 해당 단지 공가가 이미 해소된 이후에도 월세 조건 시 거주기간 연장과 같이 특정시기에 시행된 임대수익 개선방안 등을 통해 장기 거주하고 있었고, 그 중 일부 거주자에 대해서는 인근의 부동산중개업자로부터 장기간 공무원임대주택에 거주하면서 임대수익 활동을 하는 임대주택 본연의 목적을 벗어난 행태를 관리·감독해달라는 민원이 제기된 사례(○○○○.○○.○○., ○○○○.○○.○○.)도 일부 확인되었다.

[표14] 전국 임대주택 소재지 내 유주택자의 임대주택 장기 거주 세대수 현황

소관지부 거주기간	□□□□□□	▣▣▣▣▣▣	▤▤▤▤▤▤	▥▥▥▥▥▥	계
입주 7년차 ~ 8년차	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)
입주 9년차 ~10년차	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)
입주 11년차 이상 ~	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)
계	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)	○○ (○○)

※ ()안은 미성년자녀가 있는 세대수, 지능형연금복지시스템의 임대주택 입주자 DB 추출자료

또한, 입주자격 완화단지에 거주중인 임차인이 입주기간 중 주택(분양권 등)을 추가로 취득한 경우의 재계약 기준이 명확하지 않아 지부에서 혼란이 있어 명확한 기준을 확정해 달라는 지부의 요청이 제기되기도 하여, 공단 감사실에서 위와 같은 경우에 법령에 규정된 임대주택 운영 목적 및 취지에 비추어 “입주 대기자가 많은 경우에 무주택자의 입주기회가 박탈되지 않도록 규정 등을 정비” 하도록 권고(☎☎☎-○○○○○, ○○○○.○○.○○.)한 사실도 있었으나, 이에 대하여 “입주자격 완화단지의 입주자 모집 시 ○○○과 사전협의” 하거나, “유주택자 입주 시 재계약이 안될 수 있음을 사전에 안내” 하는 등의 방법으로 업무지침을 마련키로 회신(☎☎☎☎☎-○○○○○, ○○○○.○○.○○.)하였음에도, 실제 지부에 시행된 업무처리 기준에는 법령에서 규정한 임대주택 운영취지와 달리 입주수요의 많고 적음을 가리지 않고 획일적으로 주택 취득시점을 기준으로 ○○○○.○○.○○. 이전 임대주택 소재지 내에 주택(또는 분양권)을 소유한 경우에는 일률적으로 재계약이 가능토록 업무 처리기준을 수립해 지부에 안내하였고,(☎☎☎☎☎-○○○○○, ○○○○.○○.○○.) 지역별·단지별로 입주수요가 변동되어 ○○○○지역 임대주택의 경우 최초 입주자 모집 시기를 제외한 시기 특히, ○○○○년 이후 최근까지 신규입주 신청자의 평균 경쟁률이 ○○:○을 넘는 등 수요가 높았음에도 현재까지 종전 지침에 따라 소재지내 유주택자의 재계약 처리기준을 그대로 유지하고 있었다.

② 임대주택 소재지 내에 주택을 소유하고 있음에도 미성년자녀를 양육하는 경우 가장 어린 자녀가 성년이 될 때까지 재계약이 가능토록 개정하면서 과거 공가 해소를 위해 유주택자에게도 입주를 허용한 시기에 입주하여 이미 장기간 거주해 온 소재지 유주택자에게도 동일하게 적용토록 규정 시행

○○○은 정부의 출산장려정책에 부응하기 위하여 20○○.○○.○○. 시행한 주택사업운영규정 개정 시(○○○-○○○○, '○○.○○.○○.) 입주민의 “주민등록표 상 세대원 중 가장 어린 자녀(태아포함)가 성년이 될 때까지 2년 단위로 재계약을 할 수 있도록 개정” (제28조 제11항)하면서, 이미 거주 중인 자에게도 위 개정규정을 적용토록 시행(부칙 제2조)하였고, 감사기간 중, 이미 임대주택에 장기(○년차 이상) 거주하고 있는 소재지 유주택자의 미성년자녀 거주현황을 점검한 결과 [표14]와 같이 총○○세대가 위 개정예에 따라 무주택자와 동일하게 최대 30년간 거주할 수 있는 가능성이 발생하였다.

관련부서 의견 ○○○에서는 위 주택사업운영규정(○○○-○○○○, 20○○.○○.○○.) 개정 당시 공가관리를 위해 입주자격을 완화한 시기에 입주한 임대주택 소재지 내 유주택자의 장기거주와 관련한 문제점에 대하여 별도 검토한 바는 없었으나, 이들에 대하여 향후 재계약을 거절할 수 있는 방안이 있는지 법률자문을 거쳐 시행여부를 검토할 계획이라는 의견을 제시하였다.

그러나 1차적으로 20○○년과 20○○년에 유주택자의 재계약을 통한 장기거주의 문제점에 대해 논의하고 개선을 권고했던 시점에 법령의 취지에 부합하도록 공가해소를 위한 최소한도로 유주택자의 재계약을 제한하였더라면 위 규정 개정으로 발생할 소재지 유주택자가 30년간 장기 거주하는 사례가 최소화될 수 있었고, 2차적으로 위 규정 개정 시에는 개정 내용이 신규 입주자에게만 적용토록 하거나 소재지 유주택자의 최대거주기간을 무주택자와는 구분하여 설정하는 등의 방법을 통해 법령에서 정한 예외적 사례 발생이 최소화될 수 있었을 것이라는 점에서 당시 ○○○의 업무 과정에 검토 시기를 놓친 만시지탄(晩時之歎)의 아쉬움이 있었다.

조치할 사항 이사장(○○○○)께서는 공단의 임대주택 운영과정에서 입주
자격 완화가 법령에서 예외를 허용한 취지에 맞게 운영되어 무주택자의 입주대기가
많은 경우에 무주택자의 입주기회가 박탈되어 고객의 불이익이 발생하지 않도록
소재지 유주택자의 임대주택 입주를 최소화 할 수 있는 방안 등의 제도개선을
검토하시기 바랍니다. (통보)

공무원연금공단 상임감사

현 지 조 치

제 목 건설공사 산업안전보건관리비 정산 미흡

관 계 부 서 ●●●●, □□□□□□

조 치 부 서 ●●●●, □□□□□□

내 용

1. 업무 개요

공단은 무주택 공무원의 주거안정을 위하여 수도권 지역에 임대주택 집단화 단지 ○○곳(○,○○○세대)을 관리 및 운영하고 있으며, ●●●●와 □□□□□□는 관할 임대주택의 노후시설 보수 및 안전시설 보완 등 적절한 시설관리를 위하여 각종 시설보수 공사를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 내부규정(판단기준)

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따르면 건설공사 발주자가 도급 계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄 관리하는 자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 고용노동부장관이 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상하도록 하고 있으며,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제○○○○-○○호, 이하 “사용기준”이라 한다)」 제7조(사용기준 등)에 따르면 산업안전보건관리비는

근로자의 산업재해 예방을 위해 사용해야 하며, 같은 기준 제8조(사용금액의 감액·반환 등)에 따르면 도급인이 「산업안전보건법」 제72조제2항을 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 경우에는 발주자가 해당금액을 계약금액에서 감액 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있다.

따라서, ●●●●와 □□□□□□는 건설공사 준공검사 시 계약 이행내용을 확인하고, 사용기준에 따른 산업안전보건관리비 사용 여부를 확인하여야 하며, 계약상대자가 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 예방이 아닌 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 않은 경우에는 감액 조정하거나 반환을 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점 및 조치 사항

그런데, 감사기간 중 ●●●●와 □□□□□□가 체결한 시설보수 공사의 준공 현황을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다.

① ●●●●(●●●● 주차시설 증설공사)

●●●●는 아래 [표15]의 계약 건과 관련하여 산업안전보건관리비를 준공 정산하면서 아래 [표16]과 같이 근로자의 산업재해 예방 목적이 아닌 원활한 시공 목적의 장비유도 신호수 노임과 증빙서류가 부실한 안전용품 비용을 산업안전보건관리비로 잘못 집행하는 등 계약상대자에게 공사대금을 정상 금액보다 〇,〇〇〇,〇〇〇원 많게 지급한 것이 확인되었으며, 감사기간 중 계약상대자로부터 해당금액에 대한 환수 조치(〇〇〇〇.〇〇.〇〇.)를 완료하였다. (현지조치)

[표15] ●●●● 산업안전보건관리비 과다지급 관련 공사 계약현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
●●●●상록아파트 주차시설 증설공사	♪♪♪♪♪♪ ♪♪♪♪	〇〇,〇〇〇,〇〇〇원	20〇〇.〇〇.〇〇. ~ 20〇〇.〇〇.〇〇.

※ 자료 : ●●●● 제출자료 재구성

[표16] 산업안전보건관리비 과다지급액 산정내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액			부가세	합 계	비 고
	안전관리비	간접비	소계			
●●●● 상록아파트 주차시설 증설공사	0,000,000	000,000	000,000	000,000	0,000,000	· 안전용품 증빙사진 부실 · 원활한 시공 목적의 장비유도신호수 노임
합 계	0,000,000	000,000	000,000	000,000	0,000,000	

※ 자료 : ●●●● 제출자료 재구성

② □□□□□□(●●●● 승강기 로프, 쉬브 교체공사)

아래 [표17]의 ●●●● 상록아파트 승강기 로프, 쉬브 교체공사 계약 건과 관련하여 산업안전보건관리비를 준공정산하면서 아래 [표18]과 같이 근로자의 산업재해 예방이 아닌 원활한 시공 목적의 이동식 장비대 손료를 산업안전보건관리비로 잘못 집행하여 계약상대자에게 공사대금을 정상 금액보다 0,000,000원 많게 지급한 것이 확인되었으며, 감사기간 중 계약상대자로부터 해당금액에 대한 환수 조치(0000.00.00)를 완료하였다. (현지조치)

[표17] □□□□□□ 산업안전보건관리비 과다지급 관련 공사 계약현황

(단위 : 원, 부가세 포함)

계 약 명	계 약 자	계 약 금 액	계 약 기 간
●●●● 승강기 로프, 쉬브 교체공사	□□□□□□□□□□	00,000,000원	2000.00.00. ~ 2000.00.00.

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

[표18] 산업안전보건관리비 과다지급액 산정내역

(단위 : 원, 부가세 포함)

구 분	공급가액			부가세	합 계	비 고
	안전관리비	간접비	소계			
●●●● 승강기 로프, 쉬브 교체공사	0,000,000	000,000	000,000	000,000	0,000,000	원활한 시공 목적의 이동식 작업대
합 계	0,000,000	000,000	000,000	000,000	0,000,000	

※ 자료 : □□□□□□ 제출 자료 재구성

공무원연금공단 상임감사

모 범 사 항

제 목 화재 대응역량 강화로 공동주택 소방훈련 경진대회 ‘대상’ 수상

모 범 부 서 ●●●●(☆급 ☆☆☆)

내 용

1. 문제점

●●상계 상록아파트(○○○○년 준공)의 단지 내 시설은 현재 소방 기준과 차이가 있을 뿐만 아니라, 시설이 ○○년 이상 노후화되어 신축단지에 비해 소방안전에 물리적으로 취약하다는 문제가 있다.

특히, 과거 소방 기준에 따른 스프링클러 및 방재실 미설치와 상시 화재감시 인력 부재는 초기 화재에 대한 신속한 진압을 어렵게 하는 요인이 되고, 복도식 구조와 좁은 계단실은 화재 발생 시 입주민이 빠르고 안전하게 대피하는데 큰 제약이 되어 대규모 피해로 이어질 가능성이 높음에도 이를 구조적으로 개선하는 것이 현실적으로 어렵다는 한계가 있다.

2. 개선내용

●●●●는 노후화된 ●●●● 상록아파트의 화재 안전성을 개선하기 위해서 시설보강은 물론 주민 참여를 포함한 다각적인 노력을 전개하였다.

먼저, 시설보강 측면에서 ●●●●는 '○○년 준공으로 ●●●● 상록아파트 세대 내 스프링클러 미설치 등으로 초기진화에 취약한 점을 개선하고자, 법정 의무사항이 아님에도 전 세대(○,○○○세대)에 소화기를 신규 지급('○○.○○.○○.)하였으며, 공용구간의 방화성능을 강화하기 위하여 ○차례('○○년, '○○년, '○○년)에 걸쳐

노후 방화문을 전부 교체하였다. 또한, 전기차 충전시설 주변 옥외 소화전 신설 등 변화하는 생활환경에 따른 새로운 위험 요소에 대해서도 적극 대응하였다.

아울러, 비물리적인 측면에서 단지의 화재 대응능력을 높이기 위해 입주민과 관리사무소가 중심이 되는 정기 소방 훈련을 연 ○회 실시하였으며, 훈련의 전문성과 효과성을 증진하기 위하여 ○○소방재난본부, ○○소방서와 연계하여 실제 상황에 대비한 장비사용, 대피 훈련 등을 실시하였다. 뿐만 아니라, 매년 재난안전관리계획 수립 시에는 구체적인 소방훈련 시나리오를 구축하고자 노원소방서와 협의하여 소방차 출동 등 모의상황을 현장 테스트하는 등 단지의 화재 대응역량을 실질적으로 강화하고자 노력하였다.

[그림2] 20○○년 하반기 소방훈련 현장 사진(○○○○.○○.○○.)



※ 자료 : ●●●●● 제출자료 재구성

이러한 노력의 결과로 『20○○년 시민 자율주도 관계인 소방훈련 경진대회』 공동주택 부문 ○○○ 대표로 참여하고, 소방계획서의 적정성, 화재 초기대응·소방시설

활용능력 등을 높게 평가받아 ○○시 각 자치구 대표 공동주택 ○○개 중 ‘대상’을 수상(‘○○.○○.○○’)하는 성과를 달성하였다.

[표19] 「20○○년 시민 자율주도 관계인 소방훈련 경진대회」 개요 및 결과

· (주관) ●●특별시 소방재난본부 재난대응과 · (목적) 소방대상물 관계인 및 입주자의 자율주도 소방훈련 활성화를 통한 초기 대응능력 배양으로 인명피해 저감 · (기간) '○○.○○. ~ '○○.○○. · (내용) 소방계획서 적정성, 화재 초기대응·소방시설 활용 능력 등 평가	 ‘대상’ 수상 (표창 및 현판)
--	--

※ 자료 : ●●●● 제출자료 재구성

3. 기대효과

노후화된 단지 내 소방시설을 꾸준히 보완하고, 입주민과 함께 실효성있는 소방훈련을 반복적으로 실시하며, 관할 소방기관과 유기적으로 교류하면서 구체적인 재난안전계획을 수립하는 등 적극적인 노력을 통해 단지 내 화재 대응 능력을 극대화할 수 있었다.

뿐만 아니라, 단지의 화재대응 역량을 대외적으로 우수하게 평가받음으로써 공단과 ●●●● 상록아파트의 대내외 이미지를 제고하고, 유사한 노후 아파트에 적용할 수 있는 모범적인 화재 대응 역량 모델을 제시할 수 있을 것이다.